

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף טייב
אברהם בצלאל
אוריאל בוסו
עופר כסיף

פ/25/1361

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 21), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 342 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 342, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי וגילו אינו עולה על 21 שנים, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו."
2. בסעיף 351(יא) לחוק העיקרי, פסקאות (א2) ו-(ב2) – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו. ישנם הסדרים שונים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח וכן לעניין תשלום דמי ביטוח מופחתים. סטודנט, למשל, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים בסכום של 130 שקלים חדשים בחודש. כמו כן, אישה נשואה שאינה עובדת (להלן – עקרת בית) אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי כלל. לאור ההסדר החל על עקרת בית כאמור, נשאלת השאלה מדוע מי שאינם עובדים וגילים אינו עולה על 21 (כמו סטודנטים למשל) מחויבים בתשלום דמי ביטוח, זאת בפרט שרבים מהם חיים על חשבון הוריהם שנושאים בהוצאותיהם כולל בהוצאות שכר לימוד גבוהות.

לפיכך, מוצע לקבוע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי עד גיל 21 שנים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1982/24).

הצעת החוק זהה לפ/1982/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.